ils ne poient aver lour aures erected, quant statutes sont fait pur treasons de novo, & novell forfeitures, & vide in l'estatute de 23 E. 3. coment ils fueront move in tiels cases, quant ceux statutes forfeit droit, entries sont agree destre forfeit, come si disseisee attaint, le Roy poet enter, & le statute de 33 H. 8. done entries, & pur ceo lou l'estatute de 31 H. 8. & 38 H. 8. cap. 28. & cap. 33. done al feme entry in le lieu de cui in vita & entry sur le heire disseisor deins 5 ans apres le discent, jeo die in ceux cases, le Roy aver ceux entries, uncore il n'avera ceux actions, viz. brief de entry sur disseisin in cui in vita in mesme les cases, car les actions sont in privity, & quant parolls serve pur le Roy vers traytors jeo ne unques abridgera, & certes le statute esteant a doner al Roy quelcunque chose que poet estre prise del' traytor, & issint agree *Le Marquess de Wintons case* 3 Coo. uncore est destre observe *Walsinghams case*, adjudge 25 Eliz. le auter chose fuit adjudge 15 Eliz. les Judges relye sur cest point, quod jus apres le feoffment de tenant in tayle discendit al issue, & nemy sur ceo, quia le reversion est in le Corone, & le reason del' judgement est enter in le margin del' roll, & per touts les statutes riens est save al party ou ses heires, & pur ceo si home ad cause de real action vers le Roy, & est attaint de treason ceo serra forfeit al Roy, issint si tenant in tayle discontinue, & le terre est convey al Roy, & tenant in tayle attaint, le droit del' tenant in tayle est ale, issint si discontinuee done pur vie al Roy, le remainder ouster in fee, le Roy tiendra discharge de droit, & son estate serra confirme per ceux statutes, mes le issue avera remedy vers estranger, mes si le discontinuee convey al J. S. pur vie, le remainder al Roy in fee, l'estate ne serra defeate, car l'estate le Roy auterment serra defeate ex obliquo, jeo done responce al objection fait per Hutton, que poet estre que le Roy avera que estate pur vie, donque jeo die que il n'avera pluis del' droit que a server son estate, & si le discontinuee est disseise, & le disseisor convey al Roy, & tenant in tayle est at-[508]-taint, le Roy teignera hors le tenant in tayle & ses issues a touts jours, mes est subject al action del' discontinuee: cest statute save droit al estrangers, & donoit le inheritance al Roy, & nient savant le droit del' issues damne le droit del' issues quant al Roy, & jeo respond le objection, le paroll discharged est novelment in l'estatute, ceo est mesme le sence, mes icy coment cest droit forfeitable nest in le Roy tanque office, & donques icy ceo ove le possession discend sur le issue in tayle, & donque il est remitt, ceo jeo voile agreer ore quia nest material ne digne argument in temps a vener, car ore default de office est salve per statute 33 H. 8. que le sanke ne serra corrupt, mes certes si jeo usloy un Judge in le *Seignior Lumlies case*, jeo adonque voile aver done mon judgement encounter, mes veyomus un peu al common ley, si tenant in fee ust estre attaint de treason le Roy avera son terre, le reason ne fuit, quia son sanke fuit corrupt, mes le ley fait ceo un forfeiture; l'Estatute de W. 2. alters le ley quant fee conditional, mes per quel means? nemy per feasance un incorruptibility de sanke, mes les parolls sont non habent potestatem alienandi, quel extend a forfeiter pur treason, & ex consequenti quant al issue in tayle fait null corruption de sanke, issint quant l'estatute de 26 H. 8. fait forfeiture pur quel donque ex consequenti n'ensuist un corruption de sanke, cest case de treason est ore sicome fuit al common ley, & est a veyer in *Austins case*, si le reversion soit in le Corone la insuist un corruption de sanke, & uncore mesme parolls del' statute in utroque casu, mes le reason est le melieux serra prise pur le Roy, un auter reason ne poet estre done, issint que quant l'estate le Roy require corruption de sanke la est un corruption, auterment nemy, mes quia ore in nostre case jeo voile agree null corruption mes un remitter icy, car ore est null use de ceo, si soit corruption ou nemy, mes cest remitter icy est over-reach, & devest per le office cleerment, car auterment serra in le power del' officer pur distroyer ousterment le droit le Roy, car le office ust trove ceo in le vie del' traytor, donque tout est estre in le Roy, & ne unques un remitter al issue, & icy le Roy ust aver le droit, & le possession auxi, & pur ceo est pluis fort que le case de 3 E. 4. disseisee enter office trove le Roy avera, car le entry del' disseisee est le pluis fort remitter que poet estre in tout le ley, & la le Roy n'ad droit, mes icy le Roy ad droit, & nemy le issue, per que le remitter serra pluis fort devest que icy; jeo ne mittera ascun case de relation, mes icy le office est un conviction de ceo per nature, que fuit dis-joine per necessity, & quant ceo vient mesne acts vanish, come si home convey terre al Roy per fait, & apres infeoffe J. S. & apres le fait est inroll. le feoffment al J. S. est voide, & l'inrollment ne passa ascun

Digitized by Google